٦- أن تكون الرجعة منجزة ، فلا تصح معلقة ؛ كقوله : إذا حصل كذا فقد راجعتك .

هـ- بم تحصل الرجعة ؟

١- تحصل الرجعة باللفظ ، كقوله : راجعت امرأتي ، ورددتها ، وأعدتها ، وأمسكتها ، ورجَّعتها .

٢- وتحصل بوطء الزوجة إذا نوى بذلك رجعتها .

و- من أحكام الطلاق الرجعي :

١- المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ما دامت في العدة ، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن ، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن ، ولها أن تتزين له ، ويخلو بها ويطؤها ، ويرث كل منهما صاحبه .

٢- لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو وليها ، لقوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة :٢٢٨] .

٣- ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة ، وتعتد بثلاث حِيَض ، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها ، بانت منه بينونة صغرى ، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه : من ولي وشاهدي عدل .

٤- تعود الرجعية ، والبائن التي تزوجها زوجها ، على ما بقي لها من عدد الطلاق .

٥- فإذا استوفى ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثاً ، حرمت عليه ، وبانت منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى يطأها زوج غيره ، بنكاح صحيح .